

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 665/2530 การรถไฟแห่งประเทศไทย
นาย พิพัฒน์ วิวัฒน์มนัส สกุล กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 438

ป.วิ.พ. มาตรา 84

ค่าใช้จ่ายในโรงงานที่เรียกว่า ค่าโอเวอร์เฮดชาร์จ์ในการซ่อมแซมรถจักรดีเซล และรถพ่วง แม้จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนชนิดหนึ่งและเป็นค่าใช้จ่ายโดยตรงคิดจากผลงานที่ได้รับ ซึ่งหากไม่มีค่าใช้จ่ายดังกล่าวก็ไม่สามารถทำงานสำเร็จไปได้ก็ตาม แต่เมื่อไม่ปรากฏรายละเอียดว่า โจทก์คิดค่าโอเวอร์เฮดชาร์จ์ในแต่ละรายการอย่างใดเพียงใด และมีความจำเป็นเพียงใดที่โจทก์จำเป็นจะต้องใช้จ่ายในแต่ละรายการ โจทก์คงอ้างแต่เพียงบัญชีรายละเอียดของค่าโอเวอร์เฮดชาร์จ์โดยคิดเป็นอัตราร้อยละเท่านั้น และแม้จำเลยทั้งสองจะไม่นำสืบโต้แย้งเป็นอย่างอื่นก็ตามแต่ โจทก์ก็มีหน้าที่นำสืบให้ได้ความตามที่โจทก์อ้าง เมื่อโจทก์ไม่สามารถนำสืบค่าเสียหายในส่วนนี้เป็นจำนวนแน่นอนได้ ศาลจึงมีอำนาจกำหนดให้ตามควรได้.(ที่มา-ส่งเสริม)

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 เป็นเจ้าของและผู้ครอบครองรถยนต์บรรทุกคัน หมายเลขทะเบียน พธ.00077 หรือ พธ.80-0077 และเป็นนายจ้างของนายสมศักดิ์

ไม่ทราบนามสกุลผู้มีหน้าที่ขั้บรยณต์คั่นดังกล่าวนายสมศักดิ์ได้ขั้บรยณต์บรรทุกคั่นดังกล่าวไปในทางการที่จำ้ผ่านทางรถไฟในเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือและขั้บขึ้นไปบนทางรถไฟในระยะกระชั้นชิดทำให้พนักงานรถไฟของโจทก์ไม่สามารถหยุดขบวนรถไฟได้ทันจึงชนรถบรรทุกของจำ้เลยทั้งสองเป็นเหตุให้รถจักรดีเซลซึ่งใช้ลากจูงขบวนรถและรถพ่วง 10 คันตกรางทำให้โจทก์เสียหายขอให้จำ้เลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 786,360.55 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 731,498.55 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำ้เลยที่ 1 ให้การว่าเป็นเจ้าของรยณต์บรรทุกคั่นดังกล่าวแต่มิได้เป็นนายจ้างนายสมศักดิ์วันเกิดเหตุนายสมศักดิ์มิได้ขั้บรดด้วยความประมาทแต่เกิดจากโจทก์ละเลยปล่อยให้ทางข้ามอยู่ในลักษณะชำ้รุดเป็นเหตุให้รถติดและเครื่องดับซึ่งนายสถานีก็มองเห็นแต่กลับให้สัญญาณรถไฟเข้าสถานีเพราะความประมาทเลินเล่อประกอบกับผู้ขั้บรถไฟขบวนเลขที่ 565 ของโจทก์ประมาทขั้บรเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดค่าเสียหายที่โจทก์เรียกร้องสูงเกินกว่าความเป็นจริงขอให้ยกฟ้อง

จำ้เลยที่ 2 ให้การว่ามีได้เป็นเจ้าของผู้ครอบครองรยณต์ตามฟ้องและมีได้เป็นนายจ้างนายสมศักดิ์เหตุที่เกิดขึ้นมิใช่ความประมาทของนายสมศักดิ์แต่เกิดจากความประมาทของโจทก์และผู้ขั้บรถไฟของโจทก์ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้จำ้เลยทั้งสองร่วมกันใช้เงินจำนวน 438,885.26 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันทำ้ละเมิดเป็นต้น

ไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลแทนโจทก์โดยกำหนดค่าทนายความรวม 25,000 บาท

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'คงมีปัญหามาสู่ศาลฎีกาเฉพาะตามฎีกาของโจทก์ว่าโจทก์มีสิทธิเรียกค่าเสียหายตามฟ้องของโจทก์รายการที่ 1 ที่ 3 และที่ 5 จากจำเลยทั้งสองเพียงใดโจทก์ฎีกาเป็นประการแรกว่าโจทก์มีสิทธิคิดค่าเสียหายดังกล่าวสำหรับค่าใช้จ่ายในโรงงานที่เรียกว่าค่าโอเวอร์เฮดชาร์จ์และค่าควบคุมจากจำเลยทั้งสองด้วยโดยโจทก์นำสืบว่าค่าเสียหายของโจทก์ในการซ่อมรถจักรดีเซลและรถพ่วงจำนวน 10 คันค่าซ่อมอุปกรณ์สื่อสารและค่ายกรรถตรางตามฟ้องของโจทก์รายการที่ 1 ที่ 3 และที่ 5 นอกจากจะมีค่าแรงงานและค่าของแล้วยังจะต้องมีค่าใช้จ่ายในโรงงานซึ่งเรียกว่าค่าโอเวอร์เฮดชาร์จ์ตามคำสั่งของโจทก์ซึ่งให้คิดเพิ่มขึ้นจากค่าแรงเมื่อเรียกเก็บเงินจากบุคคลภายนอกตามบัญชีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข 7 และค่าควบคุมอีก 25 เปอร์เซ็นต์ตามเอกสารหมายเลข 8 เพราะเป็นค่าใช้จ่ายบริหารงานส่วนกลางค่าเสียหายในส่วนที่เรียกว่าค่าโอเวอร์เฮดชาร์จ์นี้แม้โจทก์จะมีนายไพฑูรย์ ศรีวรวิทย์หัวหน้าแผนกบัญชีโรงงานมักกะสันและนายอัมพร ถาบเหลือผู้อำนวยการฝ่ายการบัญชีและการเงินของโจทก์มาเบิกความเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนชนิดหนึ่งและเป็นค่าใช้จ่ายโดยตรงคิดจากผลงานที่ได้รับซึ่งหากไม่มีค่าใช้จ่ายดังกล่าวก็ไม่สามารถทำงานสำเร็จไปได้ก็ตามแต่ก็ไม่ปรากฏรายละเอียดว่าโจทก์คิดค่าโอเวอร์เฮดชาร์จ์ในแต่ละรายการอย่างไรใดเพียงใดและมีความจำเป็นเพียงใดที่โจทก์จำเป็นต้องใช้จ่ายในแต่ละรายการโจทก์คงอ้างแต่เพียงบัญชีรายละเอียดของค่าโอเวอร์เฮดชาร์จ์โดยคิดเป็นอัตราร้อยละปรากฏตามเอกสารหมายเลข 7 เท่านั้นและแม้จำเลยทั้งสองจะไม่ได้นำสืบโต้แย้งเป็นอย่างอื่นคงมีแต่จำเลยที่ 1 เท่านั้นซึ่งนำสืบแต่เพียงว่าค่าซ่อมหัวรถจักรและรถตู้สินค้าของโจทก์ไม่เกินสองหมื่นถึงสามหมื่นบาทดัง

โจทก์ฎีกาก็ตามแต่โจทก์ก็มีหน้าที่นำสืบให้ได้ความตามที่โจทก์อ้างซึ่งเมื่อได้
พิเคราะห์ตามรายการรายละเอียดของโอเวอร์เฮดชาร์จที่โจทก์ติดตามเอกสารดัง
กล่าวแล้วเห็นว่าบางรายการถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่าเสียหายที่โจทก์ได้รับเมื่อ
โจทก์ไม่สามารถนำสืบค่าเสียหายในส่วนนี้เป็นจำนวนแน่นอนได้ศาลฎีกาจึงเห็น
สมควรกำหนดให้ตามควรสำหรับค่าเสียหายในส่วนค่าโอเวอร์เฮดชาร์จทั้งหมด เป็น
เงิน 100,000 บาท...'

เมื่อได้วินิจฉัยเรื่องค่าเสียหายรายการอื่นด้วยแล้วพิพากษาแก้เป็นว่าให้จำเลย
ทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหายให้โจทก์เพิ่มอีก 103,376.93 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย
ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 26 มีนาคม 2523 เป็นต้นไป
จนกว่าจะชำระเสร็จให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นฎีกาแทน
โจทก์โดยกำหนดค่าทนายความเป็นเงิน 5,000 บาทนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์.

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-เฉลิม การปลื้มจิตต์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ